

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1822/2537

นาย แถว มณี
นาง สำรวย วัฒนธงชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/29, มาตรา 1387, มาตรา 1399, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 152 (5), มาตรา 225

ปัญหาที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกขึ้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดสาระสำคัญที่จะให้ศาลบังคับให้ได้โดยถูกต้องนั้น จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้กล่าวกันมาในศาลชั้นต้น และมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะหยิบยกปัญหาข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยให้ ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมที่โจทก์ใช้ที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์สู่ทางสาธารณะเป็นทางเกวียน แต่ในเวลาต่อมาโจทก์ไม่ได้ใช้ทางนี้เป็นทางเกวียนผ่านเข้าออกเป็นเวลานานมาถึง 10 ปี แล้วคงใช้เป็นทางสำหรับคนเดินภาระจำยอมไม่ว่าจะได้มาโดยนิติกรรมหรือโดยอายุความที่เป็นทางเกวียนดังกล่าว ย่อมระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 อายุความได้สิทธิหรือเสียสิทธิภาระจำยอมมิใช่อายุความฟ้องร้อง ฉะนั้นปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าภาระจำยอมสิ้นไปแล้วโดยอายุความ ศาลฎีกาจึงยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 4915 จำเลยมีที่ดินติดต่อกับที่ดินโจทก์ไปทางตะวันออกโจทก์เดินเข้าออกระหว่างที่ดินโจทก์และทางสาธารณะโดยผ่านมุมตะวันตกเฉียงเหนือของที่ดินจำเลยมานานกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งจำเลยล้อมรั้วในส่วนนี้ไว้จนกว่า เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2532 จำเลยย้ายรั้วออกมาปิดกั้นทางเดินดังกล่าวแล้ว เป็นเหตุให้โจทก์เข้าออกไม่สะดวกเหมือนเดิม โจทก์บอกให้จำเลยเปิดทางเช่นเดิม แต่จำเลยก็เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยเปิดทางให้คืนสู่สภาพเดิม

จำเลยให้การว่า โจทก์และบริวารเดินผ่านที่ดินจำเลยกว้าง 1 เมตรเศษ โดยถือวิสาสะเนื่องจากความเป็นญาติ จึงมิใช่ทางภาระจำยอมจำเลยไม่ได้ล้อมรั้วปิดทาง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาห้ามจำเลยทำรั้วกั้นทางสาธารณะ จากจุด จ. ในแผนที่พิพาทหมายเลข 5014 พ. เป็นระยะทาง 1.28 เมตร และจากจุด จ. ถึงหลักหมุดเขตเลขที่ 5014 พ. เป็นระยะทาง 1.28 เมตร (จากมุมตะวันตกเฉียงเหนือของที่ดินจำเลยไปตามแนวเขตด้านเหนือและด้านตะวันตกด้านละ 1.28 เมตร) ห้ามจำเลยขัดขวางโจทก์และบริวารผ่านช่องทางดังกล่าว

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องอ้างสิทธิในทางภาระจำยอมเหนือที่ดินจำเลย โดยเพียงแต่บอกตำแหน่งและรูปร่างลักษณะของส่วนที่เป็นทางไว้ในแผนที่เอกสารท้ายฟ้อง แต่ก็ไม่ได้ระบุขนาดหรือความยาวของด้านต่าง ๆ ไว้ด้วย จึงไม่อาจทราบได้ว่าโจทก์อ้างเอาทางในที่ดินจำเลยกว้างยาวเท่าใดแน่ คำฟ้องของโจทก์จึงขาดสาระสำคัญที่จะให้ศาลบังคับให้ได้ถูกต้อง จำเลยชี้เขตตามแผนที่หมายเลข 5014 พ. วัดความยาวของด้านตั้งและด้านนอนได้ด้านละ 1.28 เมตร และจำเลยเบิกความว่า

ยกที่ดินส่วนนี้ให้เป็นทางสาธารณะแล้ว ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยล้อมรั้วก
ล้าเข้ามาในทางส่วนนี้เป็นผลดีแก่โจทก์มากแล้ว พินิจพิจารณ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า การที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดสาระสำคัญที่จะให้ศาลบังคับให้ได้โดยถูก
ต่อนั้น เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวจำเลยมิได้ยกขึ้น
ต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้กล่าวกันมาในศาลชั้นต้น และปัญหานี้
มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1
จะหยิบยกปัญหาข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยให้ ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการต่อไปว่า ทางพิพาทที่โจทก์ใช้
ที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออกไปสู่ทางสาธารณะเป็นทางภาระจำยอมหรือไม่ และมี
ขนาดกว้างยาวเพียงใด ซึ่งในปัญหาว่าทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมหรือไม่ ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 ยังไม่ได้วินิจฉัย แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏอยู่แล้วในสำนวน ศาลฎีกา
เห็นสมควรวินิจฉัยเสียเองโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยอีก
แล้วศาลฎีกาฟังว่า เดิมทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมที่โจทก์ใช้ที่ดินของจำเลยเป็น
ทางเข้าออกที่ดินของโจทก์สู่ทางสาธารณะเป็นทางเกวียนขนาดกว้าง 2-3 เมตร แต่
ในเวลาต่อมาโจทก์ไม่ได้ใช้ทางนี้เป็นทางเกวียนผ่านเข้าออกเป็นเวลานานถึง 10 ปี
แล้ว คงใช้เป็นทางสำหรับคนเดิน ภาระจำยอมไม่ว่าจะได้มาโดยนิติกรรมหรือโดย
อายุความที่เป็นทางเกวียนดังกล่าวย่อมระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1399 และอายุความได้สิทธิหรืออายุความเสียสิทธิภาระจำยอมมิใช่
อายุความฟ้องร้อง ฉะนั้นปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าภาระจำยอมสิ้นไปแล้วโดยอายุความ
ศาลฎีกาจึงยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ หลังจากนั้นเป็นต้นมาทางที่โจทก์ใช้ที่ดินของจำเลย

เป็นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์จึงมีสภาพเพียงเป็นทางเดินซึ่งต่อมาจำเลยได้ยกให้เป็นทางสาธารณะเมื่อปี 2527 แต่โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าทางเดินนี้มีขนาดกว้างยาวเพียงใดคงได้ความตามที่จำเลยนำสืบว่าทางเดินกว้างประมาณ 2 เมตรเศษ โดยผ่านที่ดินของจำเลยส่วนหนึ่งกว้างประมาณ 1 เมตรเศษ และอีกส่วนหนึ่งผ่านที่ดินของร้อยตรีกลิ่นกว้างประมาณ 1 เมตรเศษ ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดขนาดของทางเดินและห้ามจำเลยขัดขวางโจทก์และบริวารที่จะผ่านทางส่วนนี้นั้นเหมาะสมแล้ว

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>